Séance n° 1
Première approche du phénomène juridique et du travail du juriste

Responsable du cours : Mme. M. Larouer

Équipe pédagogique : L. Carné, M. Brunet, C. Gaich, C. Jacquart, M. Moinier, J. Morin, S. Nguema Makan

Objectifs de la séance :

Cette séance a pour objectif de permettre de :

- Prendre connaissance des méthodes des différents exercices juridiques (exercice n° 1) ;
- Repérer les textes juridiques (exercice n° 2)
- Comprendre la spécificité du langage juridique (exercice n° 3).

Contenu de la séance : que devez-vous préparer ?

- exercice n° 1 : Lire les documents, p. 2-8
- exercice n° 2 : Répondre aux questions relatives à la recherche de textes, p. 9-10
- exercice n° 3 : Rechercher le sens de mots, p. 10-11

Exercice n° 1 : Lire les documents suivants de méthode des exercices juridiques

La fiche d'arrêt

La fiche d'arrêt est l'une des composantes d'un exercice juridique incontournable : le commentaire d'arrêt.

- Le commentaire d'arrêt a pour objet d'expliquer la décision de justice : les connaissances personnelles sont confrontées aux éléments spécifiques de la décision. Le commentaire d'arrêt a également pour objet d'apporter une réflexion sur l'arrêt.
- La fiche d'arrêt est l'introduction du commentaire d'arrêt : il s'agit de présenter la décision à commenter. La fiche d'arrêt constitue donc un travail préparatoire.

Le commentaire d'arrêt suppose l'élaboration d'un plan à partir de l'analyse du sens, de la valeur, de la portée de l'arrêt.

Le commentaire d'arrêt n'est abordé qu'à compter de la L2 (sauf pour certains enseignements dès le semestre 2).

> ⚠ **Point important**
> Seule la méthode de la fiche d'arrêt est à retenir dans notre matière au semestre 1.

Fiche d'arrêt (Licence 1)	Commentaire d'arrêt (Licence 2)
1) Phrase d'accroche : Apport rapide de l'arrêt **2) Faits :** faits pertinents. Qualifier les parties en cause (salarié/employeur ; vendeur/acquéreur) **3) Procédure :** • **Procédure devant les juges du premier degré :** – qui a formé la demande en justice initiale (demandeur) ? – contre qui (défendeur) ? – devant quel tribunal ? – pour obtenir quoi ? – Quelle a été la décision et pourquoi ? • **Procédure devant la CA :** – qui a interjeté appel (appelant) ?	**1) Quel est le sens de la décision ?** Il s'agit ici de déterminer avec exactitude le sens de la solution de la Cour de cassation. L'étape décrit ce qu'a voulu dire la Cour, son analyse de la décision attaquée. Chaque mot est important. Vous devez faire un travail sur les définitions. **2) Quelle est la valeur de la décision ?** Il s'agit ici de sonder le bien-fondé de la décision. Repose-t-elle sur une application orthodoxe des textes ? La solution est-elle juridiquement fondée ? **3) Quelle est la portée de la décision ?** Comment la solution s'inscrit-elle dans la jurisprudence ? Est-elle constante, inédite, rare, nouvelle ? Apporte-t-elle des précisions par

Fiche d'arrêt (Licence 1)	Commentaire d'arrêt (Licence 2)
– contre qui (intimé) = On ne peut pas le supposer : il faut que dans l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de la CA soit qualifiée expressément de « confirmatif » (même sens que 1° instance) soit « infirmatif » (sens contraire que 1° instance). Si une telle mention est inexistante, passez directement à la Cour d'appel saisie et aux étapes ultérieures. – devant quelle CA ? – pour obtenir quoi ? – Décision de la CA + motifs • **Procédure devant la Cour de cassation :** – qui a formé le pourvoi en cassation (demandeur au pourvoi) ? – contre qui (défendeur) ? – pour obtenir quoi (cassation de l'arrêt CA) – Si arrêt de rejet, moyens au pourvoi – Si arrêt de cassation, passez directement au problème de droit **4) Problème de droit :** problème posé à la Cour. Généralement, il s'agit d'une question à laquelle on doit pouvoir répondre par oui ou non avec quelques précisions. Elle découle des moyens au pourvoi (s'ils existent) et de la motivation. **5) Décision Cour de cassation :** dispositif complet (cassation ou rejet + motifs). **6) Problématique :** Elle découle de la motivation. Il s'agit de mêler le problème de droit et la motivation. La problématique doit être la justification du plan. C'est la question posée par l'arrêt.	rapport au droit antérieur ? Dans le contexte de la réforme du droit des obligations, comment la solution s'intègre-t-elle dans le droit positif ? Au-delà, la solution a-t-elle des incidences sur d'autres champs normatifs : économique, morale, religion, etc. ? Inversement, le droit a-t-il été influencé par d'autres champs normatifs ?

Le cas pratique

Dans ce type d'exercice, l'étudiant incarne le rôle d'un avocat, d'un notaire. Un profane s'adresse à ce conseiller auquel il expose les difficultés concrètes qu'il rencontre. Cette situation de fait suscite un problème juridique. Il s'agit de résoudre les difficultés concrètes grâce aux connaissances acquises. Il faut respecter un certain ordre, une certaine méthode.

Plusieurs étapes sont à respecter (ces étapes peuvent varier dans la formulation selon les méthodes présentées mais l'ordre et le raisonnement à tenir sont les mêmes).

> ⚠ **Point important**
> Note : Étapes à répéter pour chaque situation. Attention à la lecture trop rapide des faits.

Étape n° 1 : Présentation très brèves des faits

Il convient de mentionner les différentes personnes concernées et les circonstances principales en quelques lignes. Les détails seront exploités plus loin (v. étape n° 3, b).

Étape n° 2 : Qualification juridique des faits – Poser la question en droit

Il s'agit de traduire en termes juridiques la question posée. Cette étape suppose que la situation de fait soit rangée dans une ou plusieurs catégories juridiques :

- contrat,
- fait générateur de responsabilité,
- divorce, mariage, lien de filiation etc..

Cela suppose aussi d'avoir fait le tri entre les données : données inutiles ou données lacunaires (peu précises).

C'est l'opération de qualification juridique des faits : traduire les faits pertinents en droit. Il faut trouver à quelle catégorie juridique appartient la situation de fait → Actes ou faits juridiques ; puis principe/exceptions ; conditions/régime etc..

Étape n° 3 : Mise en œuvre du raisonnement juridique

a) Mobilisation des règles de droit – Répondre en droit

Il s'agit de répondre en droit à la question précédemment formulée. Il s'agit bien de RDD : Textes législatifs ou règlementaires, mais aussi la jurisprudence ayant interprété tel ou tel texte.

b) Application à l'espèce

C'est cette réponse concrète qui intéresse le client. Il faut utiliser les éléments de droit pour les appliquer aux faits de l'espèce, confronter les faits au droit, vérifier que les faits (déjà énoncés en a) correspondent aux conditions d'application de la règle.

c) Solution : réponse concrète aux questions posées

Conclure à la question posée.

Remarques

1. Plusieurs arguments sont parfois envisageables en raison des difficultés d'interprétation d'un texte ou des incertitudes de la jurisprudence. Il faut envisager ces arguments. Partez du moins pertinent au plus pertinent, finissez donc par celui qui vous semble le plus adapté à la situation.

Autrement dit, on commence par le fondement qui a le moins de chance d'aboutir et on termine par le plus prometteur.

2. Lorsque plusieurs règles de droit sont à envisager (principe puis exceptions par exemple), deux options sont possibles :

Option n° 1	Option n° 2
Énoncez toutes les règles dans un grand paragraphe, tout d'un bloc, puis confrontez ensuite ces règles aux faits (dans un autre paragraphe pour bien distinguer les stades du raisonnement) pour en tirer une solution. = Énoncé des RDD (principe + exceptions) → Application à l'espèce (bien vérifier si les faits correspondent à toutes les règles énoncées) → Solution	A chaque règle énoncée, l'appliquez ensuite aux faits. Recommencez ce raisonnement pour chaque règle. = Enoncé de la RDD n° 1 (Principe quelconque) → Application à l'espèce → Solution « intermédiaire » = Enoncé de la RDD n° 2 (Exception quelconque) → Application à l'espèce → Solution « intermédiaire » = Enoncé de la RDD n° 3, etc… → …. → …. → Solution finale **Cette seconde option est préférable pour bien appliquer chaque règle aux faits et n'oublier aucune vérification.**

Exemples simplifiés

(qui mobilisent des règles que vous verrez dans d'autres matières au cours de votre cursus universitaire)

Exemple n° 1

Une actrice voit publier dans un journal un article dévoilant son projet de mariage, sans son autorisation. La comédienne souhaite savoir ce qu'elle peut faire à l'encontre de l'éditeur du journal.

Étape n° 1 : Rappel des faits

Peu utile ici vu la brièveté de l'énoncé. Il est possible de passer directement à la 2° étape.

Étape n° 2 : Identification des différents problèmes de droit, pour les traiter dans des paragraphes distincts

Cette affaire pose un problème de droit au respect de la vie privée.

Étape n° 3 : Raisonnement juridique

a) Mobilisation de la règle de droit

En matière de droit au respect de la vie privée, l'article 9 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1970, pose le principe du respect pour chacun. L'article 9 exige seulement que soit établie la violation de la vie privée, sans autre preuve à rapporter.

La vie privée comprend la vie sentimentale.

b) Application à l'espèce

En l'espèce, l'article n'a pas été autorisé par la comédienne. Il divulgue son projet de mariage, qui n'avait pas été rendu public auparavant. Un projet de mariage relève de la vie sentimentale.

c) Solution

Par conséquent, l'atteinte au droit au respect de la vie privée est caractérisée, permettant d'agir en justice contre l'éditeur du journal.

Exemple n° 2

Des clichés d'un célèbre chanteur ont été pris par un photographe sans son autorisation alors qu'il bronzait tranquillement sur la plage lors de ses vacances à Biarritz. Le photographe s'inquiète car le chanteur est furieux et compte saisir la justice.

Étape n° 1 : Rappel des faits

Peu utile ici vu la brièveté de l'énoncé. Il est possible de passer directement à la 2° étape.

Étape n° 2 : Identification des différents problèmes de droit, pour les traiter dans des paragraphes distincts

Cette affaire pose un problème de droit à l'image.

Étape n° 3 : Raisonnement juridique

a) Mobilisation de la règle de droit (principe)

La Cour de cassation reconnaît, de manière constante, que chacun a droit à ce que son image ne soit ni reproduite ni publiée sans son autorisation.

b) Application à l'espèce

En l'espèce, le chanteur n'a pas donné son autorisation.

c) Solution « intermédiaire »

A priori, le chanteur peut agir contre le photographe.

MAIS

a) Mobilisation de la règle de droit (exceptions)

Ce principe souffre de nombreuses exceptions. La reproduction sans autorisation est ainsi licite lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies : la photo doit être prise dans un lieu public ; à l'occasion d'un événement d'actualité ; qu'il existe un lien entre l'image et l'information ; que la photo ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine.

b) Application à l'espèce

En l'espèce, le chanteur est à Biarritz. C'est à cette occasion que le photographe a pris les clichés litigieux. Dès lors, il s'agit bien d'un lieu public.

Mais la photo n'a pas été prise pour illustrer un événement d'actualité, il s'agit des vacances du chanteur, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit là d'un événement d'actualité.

(Il n'est pas nécessaire d'étudier les autres conditions vu qu'une est défaillante).

c) Solution « finale »

Par conséquent, les conditions de l'exception ne sont pas réunies, la photo est donc illicite. La violation du droit à l'image est caractérisée.

Exercice n° 2 : Répondre aux questions relatives à la recherche de textes

a. Les textes non codifiés

Étude de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique:

→ Quelle est la nature juridique de ce texte ?

→ À quoi correspond la date de ce texte ?

→ Quelle est l'utilité du numéro du texte « n° 2024-449 » ?

→ Que signifie « JORF n° 0117 du 22 mai 2024 » ?

→ Cette loi se trouve-t-elle dans le Code civil ? Expliquez

b. Utilisation d'un code édité par un éditeur privé

À l'aide de la table alphabétique du Code civil :

→ Trouvez le numéro de tous les articles qui traitent des **animaux**.

→ Répondez aux questions suivantes :

- Que signifient la date figurant entre parenthèses du premier article traitant du trouble du voisinage ?
- De quand date cet article ?
- De quand date l'article 544 du Code civil ?

À propos de l'article 371-1 du Code civil :

→ Combien d'alinéa comporte-t-il ?

→ Déterminez ce qui est présenté sur deux colonnes en dessous du texte de l'article.

→ Quelle est la valeur de ces indications ?

Où trouver la loi n° 2024-346 dans le Code civil ? Est-elle codifiée ?

c. Utilisation du site Internet Legifrance

En vous rendant sur le site Internet (https://www.legifrance.gouv.fr), recherchez le texte de l'article R. 412 du code de la route:

→ Précisez quelle méthode de recherche vous avez appliqué

→ Répondez à la question suivante : La personne qui pousse son vélo à la main est-elle considérée comme un piéton ?

Cherchez sur Légifrance la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

→ Comment accéder :

- À la version en vigueur
- À la version originale

Exercice n° 3 : Rechercher la définition des termes suivants à l'aide d'un dictionnaire et/ou lexique de termes juridiques

a. Les « faux-amis »

Grosse
Aliments
Sinistre
Rôle
Parquet
Minute

b. Les « quasi-amis »

Solidarité
Possession
Solidarité
Fruit
Paiement
Domicile

c. Les mots « inconnus »

Chirographaire
Acquêts
Emphytéose
Forclusion
Déshérence
Dol
Réméré

d. Les adages et expressions en latin

Non bis in idem
Fraus omnia corrumpit
Nulla poena sine lege
A contrario/a fortiori
Nemo auditur propriam turpitudem allegans
Inter partes / erga omnes
Intui personae
Solvens/accipiens